

개인정보처리위탁 계약서

(주)하랑항공(이하 "갑"이라 한다)과 (주)플라이메이트(이하 "을"이라 한다)는 "갑"의 개인정보 처리업무를 "을"에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 본 계약은 "갑"이 개인정보처리업무를 "을"에게 위탁하고, "을"은 이를 승낙하여 "을"의 책임 아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보 보호법, 같은 법 시행령, 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시), 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회 고시)등에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) ① "을"은 계약이 정하는 바에 따라 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

- 공항 체크인 카운터 운영 및 탑승 수속
- 게이트 탑승 수속 및 탑승권 발권
- 수하물 접수, 처리 및 분실/지연 보상 대응
- 라운지 서비스 운영 대행

② 제1항의 위탁업무 수행 과정에서 처리하는 개인정보의 항목은 다음과 같다.

- 고유식별정보: 여권번호, 비자 정보
- 일반 개인정보: 성명, 생년월일, 국적, 연락처, PNR(예약번호), 마일리지 등급

제4조 (위탁업무 기간) ① 본 계약에 의한 개인정보 처리업무를 기간은 다음과 같다.

· 계약 기간 : 2023년 03월 11일 ~ 2024년 03월 11일 (또는 본 계약 해지 시까지)

② 제1항의 위탁업무 기간 만료 30일 전까지 양 당사자 중 어느 일방이 서면으로 계약 종료 또는 조건 변경의 의사를 통지하지 아니하고, "갑"이 "을"을 대상으로 실시하는 연 1회 정기 보안 점검 결과 중대한 보안 위반 사항이 없는 경우에 한하여 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동으로 갱신된다.

제5조 (재위탁 제한) ① “을”은 “갑”의 사전 서면 승낙 없이 본 계약상의 권리와 의무를 전부 또는 일부에 대하여 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없으며, “갑”은 재위탁 요청 사유가 타당하지 않다고 판단되는 경우 이를 거부할 수 있다.

② “을”이 제3의 회사와 재위탁 계약을 체결하고자 하는 경우에는 계약 체결 **30일** 이전에 위탁 업무의 범위, 재수탁자 정보, 보안 조치 계획 등을 명시하여 **“갑”의 서면 승인**을 받아야 한다.

③ “을”은 재위탁 계약 시 본 계약에서 정한 개인정보 보호 및 보안 책임 조항과 동일한 수준의 내용을 재위탁 계약서에 반드시 포함하여야 하며, 재수탁자가 해당 조항을 준수하도록 관리·감독할 책임을 진다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) ① “갑”은 본 계약 제3조에 규정된 위탁하는 개인정보를 “관련 법령”에 따라 적법하게 수집하였으며, 이를 “을”에게 위탁하여 처리할 권한을 가지고 있음을 확인한다.

② “을”은 「개인정보 보호법」 제24조 제3항 및 제29조, 동법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적·물리적조치를 취하여야 한다.

③ “갑”은 해당 조치의 이행 여부를 점검할 수 있으며, 필요하다고 인정되는 경우 추가적인 보안조치를 요구할 수 있다.

④ “을”은 제2항에 따른 조치를 취하였음에도 불구하고, “갑”과 관련된 개인정보 처리업무에 대해 보안침해 사고 또는 개인정보 유출 사고가 발생했을 경우, 그 사실을 인지한 즉시 “갑”에게 통지하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “을”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “을”은 계약이 해지되거나 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 등 관련 법령에 따라 즉시 파기하거나 “갑”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “을”이 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “갑”에게 파기확인서 등 파기 결과를 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “갑”은 “을”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 개인정보 처리 현황
- 개인정보 접근 또는 접속 현황
- 개인정보 접근 또는 접속 대상자
- 목적 외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수 여부
- 암호화 등 안전성 확보조치 이행 여부
- 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “갑”은 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하기 위하여 필요시 “을”에게 관련 자료의 제출을 요구하거나 현장 방문 점검을 실시할 수 있으며, 점검 결과 시정 요구가 있는 경우 “을”은 특별한 사유가 없는 한 이를 지체 없이 이행하여야 한다.

제9조 (수탁자에 대한 교육) ① “갑”은 「개인정보 보호법」 제26조 제4항에 따라 개인정보 처리 업무의 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 “을”을 교육할 수 있으며, “을”은 이에 응하여야 한다. “을”은 “갑”과 협의하여 “을”의 책임 하에 그의 개인정보 취급자 등에게 교육을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육은 집합교육, 온라인 교육 등의 방식 등 교육 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 다양한 방식으로 진행될 수 있으며, 구체적인 방식에 대하여는 “갑”과 “을”은 별도로 협의하여 정할 수 있다. 다만, “을”이 자체적으로 또는 제3자인 전문업체를 통해 교육을 실시하는 경우에는 “을”은 교육의 시행 여부 및 결과 등을 “갑”에게 증빙자료와 함께 보고하여야 하고, “갑”은 보고 내용을 주기적으로 점검할 수 있다.

③ 그 밖에 구체적인 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “갑”은 “을”과 협의하여 시행한다.

제9조의2 (이행점검 및 시정조치) ① “갑”은 “을”의 시정조치 이행 여부를 확인하기 위하여 이행점검(후속점검)을 실시할 수 있다.

② 이행점검의 범위·방법·세부 절차는 “갑”이 정한 기준에 따른다.

③ “을”은 이행점검에 필요한 자료·증적을 합의된 기한 내에 제출해야 한다.

④ “을”은 최초 점검에서 확인된 개선 사항을 특별한 사유가 없는 한 3개월 이내에 조치하여야 한다.

⑤ “을”이 시정조치를 기한 내 이행하지 아니한 경우, “갑”은 필요 시 계약 해지, 업무 중지 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제10조 (정보주체 권리보장) ① “을”은 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

② “을”은 접수된 민원·권리요구 처리결과를 지체 없이 “갑”에게 공유해야 한다.

제11조 (개인정보의 파기) ① “을”은 위탁업무기간이 종료되면 관련 법령에 따라 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “갑”에게 확인받아야 한다.

② 제1항에도 불구하고 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 “을”은 해당 법령에서 정한 기간 동안 정보를 보존할 수 있다.

③ “을”은 위탁업무 수행 중 발생하는 개인정보 기록물(출력 서류, 임시 파일 등)의 파기 내역을 파기 대장에 기록·관리하여야 하며, 해당 내역을 분기 1회 이상 “갑”에게 보고하여야 한다.

제12조 (손해배상) ① “을” 또는 “을”의 임직원, 기타 “재수탁자”가 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 귀책사유로 인하여 “갑” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “을”은 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “갑”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “갑”은이를 “을”에게 구상할 수 있다.

제13조 (보안요구사항 준수) ① “을”은 “갑”이제시한 보안요구사항을 준수하여야 하며, 세부 사항은 [붙임 1] 「보안요구사항 세부 목록」에 따른다.

② “갑”은 필요 시 보안요구사항을 변경할 수 있으며, “을”은 변경된 내용에 따라 조치를 이행하여야 한다.

제14조 (가명정보 처리 위탁 시) ① “을”은 가명정보를 위탁 받은 범위 외로 처리하여서는 안 된다.

② “을”이 가명정보를 처리할 때에는 「개인정보 보호법」 제28조의4에 따라 안전조치를 하여야 한다.

③ “을”은 특정 개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리하거나 재식별을 시도하여서는 안 된다.

④ “을”은 가명정보 처리 과정에서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성된 경우 즉시 처리를 중지하고, 지체 없이 이를 파기하여야 한다.

제15조 (분쟁의 해결) 본 계약에서 정하지 않은 사항이나 해석상 이견이 있는 경우에는 관련 법령 및 일반적 상관례에 따라 상호 합의하여 해결한다.

제16조 (비밀유지의무) ① 양 당사자는 업무 수행 과정에서 알게 된 상대방의 개인정보 및 영업상·기술상의 비밀을 제3자에게 누설하거나 목적 외로 사용해서는 안 된다.

② “을”은 종사자 및 관련 업체가 동일한 수준의 비밀유지 의무를 준수하도록 관리·감독하여야 한다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, "갑"과 "을"이 서명 또는
날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2023년 3월 11일

[갑]

기관(회사)명 : (주)하랑항공

주 소 : 서울시 중구

대표자 성명 : 이수민 (인)

[을]

기관(회사)명 : (주)플라이메이트

주 소 : 인천광역시 중구

대표자 성명 : 강승혁 (인)

붙임 1 「보안요구사항 세부 목록」

1. 공통적으로 지켜야 하는 사항

- 1-1. 보안 요구사항은 개인정보 위·수탁 처리 과정에서 개인정보의 안전한 관리와 지속적인 보안 수준 유지를 위해 마련되어야 함
- 1-2. 모든 참여 기관은 「개인정보보호법」 및 발주기관의 위·수탁 관리지침을 준수하고, 개인정보 처리 현황을 주기적으로 점검해야 함
- 1-3. 개인정보는 수집부터 보관, 파기까지 관리적 통제가 이루어져야 하며, 파기 시 그 결과를 보고 및 증빙자료로 제출해야 함

2. 갑이 지켜야 하는 사항

- 2-1. 갑은 위·수탁 계약 시 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 제한, 손해배상 책임, 준수사항 위반 시 계약 해지 조항을 반드시 포함해야 함
- 2-2. 갑은 을의 개인정보 처리 범위와 접근권한을 명확히 정의하고, 재위탁 시 반드시 사전 승인을 받아야 함
- 2-3. 을의 보안 이행 상태를 정기적으로 점검하고, 개선조치 내역을 관리해야 함

3. 을이 지켜야 하는 사항

- 3-1. 을은 개인정보 처리 시 최소권한 원칙을 준수하고, 접근권한을 체계적으로 관리해야 함
- 3-2. 개인정보 전송 구간에는 SFTP 또는 이에 준하는 암호화 통신을 적용해야 하며, 저장 구간의 개인정보는 안전하게 암호화해야 함
- 3-3. 개인정보 접근기록 및 처리 내역은 로그로 관리하고, 위·변조 방지를 위해 정기적으로 점검
- 3-4. 전산실 및 서버실 등 주요 시설은 출입통제와 CCTV 설치를 통해 물리적 보안을 확보해야 함
- 3-5. "을"의 임직원은 개인정보가 포함된 화면, 서류 등을 개인 휴대기기(스마트폰 등)로 촬영하거나 저장하여서는 안 됨
- 3-6. "을"의 임직원은 개인정보를 카카오톡, 개인 이메일 등 보안이 통제되지 않는 개인 메신저·통신 수단을 통해 전송하거나 공유하여서는 안 됨
- 3-7. "을"은 위 3-5, 3-6의 금지 행위 위반 사실을 인지한 경우 즉시 "갑"에게 통지하고, 해당 정보를 회수·삭제하는 등 필요한 조치를 취하여야 함

4. 점검·보고 및 검증 관련 사항

- 4-1. 정기점검 및 보안점검 결과는 갑에게 보고하고, 관련 증빙자료를 제출해야 함
- 4-2. 계약 종료 또는 위탁관계 해지 시에는 모든 개인정보를 복구 불가능한 형태로 완전 파기해야 하며, 파기 결과 문서 및 증빙자료를 제출해야 함